



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעים	1	אבדי יונתן, אחר
	2	עדן יונתן, אחר
		באמצעות ב"כ: עו"ד גבאי עובדיה
		נגד
נתבעים	1	דוד ברדה, אחר
	2	כהן ברדה אסתר, אחר
		באמצעות ב"כ: עו"ד ביטון יעקב

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא סעד להריסת מבנה מחומרים קלים שבנו הנתבעים בחצר הצמודה לדירתם, בשל פגיעה בדירת התובעים.

1. הצדדים הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף ברחוב פרופסור יום טוב עסיס 4 בירושלים הידוע כגוש 31397 חלקה 28 (להלן – הבית המשותף). לבית המשותף תקנון מוסכם. דירת התובעים נמצאת מעל דירת הנתבעים. דירת הנתבעים היא דירת קרקע, שצמודה לה חצר. הנתבעים התקינו בחלק גדול של החצר הצמודה לדירתם מבנה מחומרים קלים, המחובר בצדו האחד לקיר הבית המשותף ובשני צדדים נוספים ל-2 גדרות אבן משני צדי החצר.

עיקר טענות התובעים

2. לטענת התובעים, המבנה האמור, שבנו הנתבעים בחצר הצמודה לדירתם, אינו פרגולה כמובנה בחוק, שכן יש קירות בצדיו, והוא מהווה למעשה הרחבה לדירת הנתבעים, וכולל ארונות מטבח, שיש תנור וכיריים (למען הנוחות, יקרא המבנה האמור להלן – פרגולה, מבלי שהדבר יעיד על ההתאמה לפירוש מובן זה בחוק).

3. לטענתם, הפרגולה נבנתה על מרבית שטח החצר, וחברה לקירות משותפים וגורמת לפגיעה בדירת התובעים.

4. לטענתם, סעיף 5(א) לתקנון המוסכם עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 2 לתקנון המצוי ואוסר פגיעה בדירתם.

5. הפרגולה מהווה חלק משמעותי מהנוף הנשקף מדירת התובעים, דבר המהווה פגיעה אסתטית, וכן מגדיל את הסיכון לפלישת פורצים לדירתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. בנוסף, הנתבעים לא הציגו הסכמה של הרוב הדרוש של בעלי הדירות בבית המשותף לבניית הפרגולה, ויש דיירים רבים המתנגדים להתקנתה.

עיקר טענות הנתבעים

7. לטענת הנתבעים, התקנון המוסכם קובע בסעיף 5(א) מנגנון לשינויים בדירות בבית המשותף, בתנאים, המתייחסים לקבלת היתר ככל שנדרש, אי פגיעה ברכוש המשותף ואי פגיעה בזכויות בעל דירה אחרת, ואי ניצול זכויות בניה, והתובעים לא הוכיחו שהתנאים לא התקיימו.

8. לטענתם, התקנון המוסכם מאפשר בניה של פרגולה לרבות קירוי סנטף, תוך דרישה לקבלת היתר ככל שיידרש. על התובעים להוכיח כי נדרש היתר לפרגולה האמורה.

9. עוד לטענתם, הפרגולה אינה פוגעת ברכוש המשותף שכן היא נמצאת בחצר הצמודה לדירתם, והעיון לקיר משותף הוא דבר מקובל ונפוץ.

10. לטענתם הפרגולה אינה פוגעת בזכויות התובעים כי ההסתרה הנגרמת על ידי אינה מורידה מההנאה מהנוף הנשקף שהוא בניין סמוך ומעבר ציבורי. כמו כן ניתן לבצע שינויים בפרגולה שימזערו את הנראות מדירת התובעים.

11. לטענתם, אין בפרגולה כדי לנצל זכויות בניה.

12. לפיכך לטענת הנתבעים התובעים אינם יכולים לעמוד על הריסת הפרגולה אלא על עריכת שינויים בה לכל היותר.

13. לטענתם, התובעת הסכימה לבניית הפרגולה ולאחר מכן חזרה בה.

14. לטענתם, הפרגולה פתוחה לרוחות השמיים למרות הקירות המצויים מצדיה (קירות הבניין) והמטבח המצוי בה הוא מותאם לשימוש בחוץ.

ההליך

15. כתב התביעה הוגש ביום 21.2.2022. ביום 11.7.2022 התקיים דיון מקדמי, בסיומו נקבע ביקור במקום.

16. ביום 20.10.2022 התקיים ביקור במקום בסיומו הוצע לצדדים לנהל מו"מ כדי להגיע להסכמות לעניין שינויים במבנה הפרגולה אשר ייתרו את המשך ההליך.

17. הצדדים לא הגיעו להסכמות ולפיכך התבקשו להבהיר האם מלבד העניינים שנצפו במסגרת הביקור במקום קיימות עובדות השנויות במחלוקת המצדיקות קיום הליך הוכחות. בהמשך לכך הודיעו הצדדים כי אינם עומדים על קיום הליך הוכחות ועל כן נקבע התיק לסיכומים בכתב בטענות המשפטיות על בסיס הדברים שנצפו בביקור במקום.

דיון והכרעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. סעיף 61 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע כי בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. סעיף 64 לחוק המקרקעין קובע כי מקום שלא נרשם תקנון או שאין בתקנון שנרשם הוראה בנדון, יראו את התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין כתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות.

19. במקרה דנן נרשם תקנון לבית המשותף (להלן – התקנון המוסכם). בתקנון המוסכם קיימת הוראה בסעיף 5 הנוגעת לשינויים ותוספות בדירות בבית המשותף. אציין כי הנתבעים טענו שהפרגולה נבנתה לפני רישום הבית המשותף, ועל כן לא חל עליה התקנון המוסכם. כאמור, הצדדים ויתרו על הגשת ראיות ועל כן אין בידי לקבוע האם הפרגולה נבנתה לפני רישום הבית המשותף או לאחר מכן, והאם כל בעלי הדירות חתמו על התקנון המוסכם עם רכישת הדירה כך שהוראותיו חלו על הצדדים גם לפני רישומו של הבית המשותף. ככל שבעת בניית הפרגולה לא נרשם הבית המשותף והוראות התקנון המוסכם לא חלו, הרי שלפי סעיף 77ג לחוק המקרקעין, חל על הבית המשותף התקנון המצוי שבתוספת לחוק, ובכלל זאת סעיף 2 לאותו תקנון. כפי שיפורט להלן, בעניינינו הן התקנון המוסכם והן התקנון המצוי קובעים הוראות דומות בעניינים הרלוונטיים לתביעה, ועל כן ההכרעה באשר לשאלה האם חל התקנון המוסכם או התקנון המצוי על הפרגולה שבנדון אינה נדרשת.

20. סעיף 5 (א) לתקנון המוסכם קובע כדלקמן:

"בעלי הדירות יוכלו, לבצע שינויים ותוספות בדירותיהם לרבות בשטחים ובחלקים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו אליהן, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

1. שיקבלו לשם כך היתרים כדין, ככל שיידרשו. מובהר כי האמור בסעיף קטן זה לא יתפרש כמונע מבעל דירה אחרת להגיש התנגדות לרשויות התכנון להוצאת ההיתר, ככל שההיתר עשוי לפגוע בו ובזכויותיו.
2. שביצוע השינויים והתוספות לא יפגעו ברכוש המשותף, לא יפגעו באפשרויות השימוש בו ולא יסכנו אותו או את ערכו.
3. שביצוע השינויים והתוספות לא יפגעו בזכויותיו של בעל דירה אחרת, בדירה עצמה וביכולת בעליה והמשתמשים בה ליהנות ממנה, לא יסכנו אותה ולא יפגעו בערכה.
4. שבביצוע השינויים והתוספות לא ינצל בעל דירה יותר מזכויות הבניה היחסיות המוקנות לו לפי סעיף 7 דלהלן."

21. סעיף 5(ב) לתקנון המוסכם קובע כי בכפוף לתנאים שבסעיף 5(א) נתונה הסכמת בעלי הדירות לביצוע שינויים ותוספות.

22. מלשון סעיף 5(א) לתקנון המוסכם עולה כי הוא בא להסדיר שינויים ותוספות בדירות עצמן ובחלקים שהוצמדו אליהן, ובין היתר כאלו העלולים לפגוע בדירה אחרת. לטענת הנתבעים, הפרגולה האמורה אינה טעונה היתר בניה, ועל כן אין מחלוקת שהנתבעים לא ביקשו וממילא לא קיבלו היתר בניה לפרגולה.

23. אולם ללא קשר לשאלה האם נדרש היתר בניה למבנה האמור, יש לבחון האם הפרגולה עומדת בתנאי סעיף 5(א)(3) לתקנון המוסכם המתייחס לאיסור ביצוע שינויים ותוספות העלולים לפגוע בדירה אחרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוראה דומה קיימת בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי הקובע: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

מנוסח סעיף 5(א)(3) לתקנון המוסכם עולה כי הוא נועד להסדיר את אותם עניינים ובאופן דומה.

על כן בין אם חל סעיף 5(א)(3) לתקנון המוסכם ובין אם חל סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, הרי ששניהם אוסרים שינויים בדירה אחת הפוגעים בדירה אחרת. לאור הדמיון בנוסח שני הסעיפים, ניתן ללמוד מהפסיקה העוסקת בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי גם לעניין סעיף 5(א)(3) לתקנון המוסכם.

24. בביקורי במקום עלה כי בחצר הנתבעים קיימת פרגולה גדולה שמעליה מותקן סנטף, וכן שהפרגולה פתוחה מצד אחד בלבד, שבו היו מגולגלות יריעות פלסטיק שקופות בעת הביקור, כאשר בשני הצדדים האחרים (שאינם היציאה מדירת הנתבעים) קיימת חומת אבן מקורית ומעליה יריעות פלסטיק שקופות לכל האורך, מגובה הגדר ועד לתקרת הפרגולה. בקצה המרוחק של הפרגולה היו ארונות מטבח, שיש, תנור וכיריים. אציין כי על פי תשריט הבית המשותף, הנמצא בידיעתי השיפוטית, גודל החלק של החצר שמעליו נבנתה הפרגולה הוא כ-60 מ"ר, דבר שנתמך גם בגודל שנצפה בביקורי המקום.

25. איני סבורה שהפרגולה שנצפתה בביקורי במקום מהווה "הרחבת דירה" כמובנה בסעיף 71א לחוק המקרקעין, משום שאף שניתן לצאת אליה ישירות מדירת הנתבעים, המראה שלה הוא כשל חצר מקורה, היא בנויה מחומרים קלים, ופתוחה לחלוטין מצדה האחד (שבו היו בעת הביקור יריעות פלסטיק שקופות מגולגלות). הארונות והמתקנים שהותקנו בחצר בקצה הפרגולה נצפו כמתקנים שנהוג להתקנם בחצר.

לאור האמור, איני נדרשת לשאלה האם היה על הנתבעים לקבל היתר בניה לצורך התקנת הפרגולה, שכן מדובר בשאלה תכנונית ולא קניינית שאינה בסמכותי.

ככל שמדובר היה בהרחבת דירה, היה מקום לבחון במסגרת הליך זה, כחלק מהתנאים הנדרשים לאישור הרחבת דירה, האם נדרש היתר בניה לפרגולה כאמור וככל שכן, האם ניתן לקבל היתר בניה על פי תכנית בת תוקף, בהתאם להגדרת "הרחבה" שבסעיף 71א לחוק המקרקעין. מכיוון שמצאתי שלא מדובר בהרחבת דירה, איני נדרשת לבחינת שאלות אלו [לעניין האבחנה בין שאלות תכנוניות לקנייניות בנוגע לסמכות המפקח על רישום מקרקעין ר' לדוגמה תיק 146/21 (המפקח על המקרקעין חיפה) וורמס עמחי נ' אטיאס אביר-גיל אימבר אסתר, בפסקה 57 (נבו 05.01.2022)].

26. לאור האמור, נותר לבחון האם הפרגולה האמורה גורמת לפגיעה בדירת התובעים.

27. בפסיקה ניתן פירוש רחב ל"פגיעה" המופיע בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי. כך לדוגמה בע"א 515/65, רבובסקי נ' גלקסברג, פ"ד כ(2) 295, בהתייחס למונח זה בסעיף 2 האמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

" כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית- כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם..."

28. בע"א 395/74, יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח', פ"ד כט (2) 39, נאמר בהקשר זה:

"... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא..."

29. בביקורי במקום נוכחתי שכבר מהכניסה לדירת התובעים במבט מעבר לסלון הדירה, ניתן להבחין בגג הפרגולה המהווה חלק משמעותי מהנוף הנשקף הן מהכניסה לבית והן מהסלון עצמו, כמשטח גדול לבן (בגין הסנטף הנמצא מעל הפרגולה). ככל שמתקדמים אל תוך סלון דירת התובעים אל עבר המרפסת, מראה הפרגולה הופך להיות הדבר המרכזי הנצפה מהחלון הגדול של הסלון. ממרפסת התובעים נצפה שהפרגולה צמודה מקדימה למסגרת האבן הנמצאת מחוץ למרפסת דירת התובעים, ומצד ימין מחוברת לקיר הבית המשותף. נמצא כי הפרגולה היא המראה המרכזי הנצפה ממרפסת זו והיא מסתירה את הגינה הנמצאת בין הבית המשותף לבניין שנמצא ממולו.

30. אמנם, ממה שנראה במקום, דירת התובעים לא צפתה מלכתחילה על נוף מרשים, אך בשל גודל הפרגולה הנמשכת לכל עומק החצר הקדמית של דירת התובעים, ולכל רוחב מרפסת דירת התובעים, ובשל הסנטף שמעליה, נגרם מפגע אסתטי משמעותי בדירת התובעים, מהחלון המרכזי והגדול של הדירה. דווקא בגלל שהנוף הנשקף מסלון ומרפסת דירת התובעים אינו נוף פתוח, החסימה המשמעותית למראה הנשקף מדירת התובעים שגורמת הפרגולה מייצרת פגיעה משמעותית ביכולת ההנאה של התובעים מדירתם. זאת במיוחד לאור העובדה שמדובר במפתח העיקרי והגדול של הדירה. יש להוסיף על כך שהבית המשותף הוא בית חדש, שבהתאם לסטנדרטים הקיימים כיום, יש בו הקפדה על אחידות החלקים שמחוץ לדירות, ובבית כאמור מצופה מבעלי הדירות לשמור על סטנדרטים גבוהים יותר בכל הנוגע למראה הנשקף מחוץ לדירות, לעומת בית ישן שצבר במהלך השנים תוספות ושינויים שפגמו במראהו. במסגרת בחינת מכלול הנסיבות, לא ניתן להתעלם גם מטענת התובעים שהפרגולה כפי שהיא בנויה היום גורמת לסיכון בטיחותי בשל אפשרות נוחה לטיפוס על גביה ופריצה לדירתם. בהקשר טענת התובעים שהתובעים יכולים לנעול את דלת הסורג של מרפסת דירתם אין בה כדי לתת מענה מלא לפגיעה הנטענת, שכן בצדק טוענים התובעים שהדלת אינה צריכה להיות נעולה באופן קבוע, במיוחד במהלך היום.

31. באשר לכך שהפרגולה מותקנת על גבי קיר משותף, והאפשרות שהיא פוגעת בצורתו הארכיטקטונית של הבית המשותף, אבהיר כי בפסקי שונים הוכרה זכות בעלי מרפסת או חצר צמודה להתקין פרגולה על קיר הבית המשותף, כשימוש רגיל וסביר בהתאם לתנאי הזמן והמקום. לפיכך ספק אם עצם חיבור הפרגולה לקיר הבית המשותף מהווה בהכרח פגיעה ברכוש המשותף במובן סעיף 5(א)(2) לתקנון המוסכם, המסדיר את נושא הפגיעה ברכוש המשותף באופן דומה לסעיף 2(א) לתקנון המצוי. התובעים מצדם צירפו לכתב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההגנה חתימות של בעלי דירות רבים לעניין הסכמתם לבניית הפרגולה. אמנם הצדדים ויתרו על הבאת ראיות ועל כן התובעים לא הוכיחו כי רוב בעלי הדירות אכן הסכימו לבניית הפרגולה כפי שנבנתה, אך ממה שנצפה במקום הפגיעה העיקרית היא בדירת התובעים, ועל כן אף אם קיימת הסכמה של רוב בעלי הדירות, ואף אם תהיה הסכמה כאמור בעתיד, אין די בכך כדי לבטל את הפגיעה שגורמת הפרגולה במצבה הנוכחי לדירת התובעים.

32. באשר לטענת הנתבעים בדבר הסכמת התובעת לבניית הפרגולה, טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה, ובוודאי שלא הוכח כי נתנה הסכמה מפורשת לבניית הפרגולה כפי שנבנתה בפועל. הודעה ששלחה הנתבעת, כטענתה, בנוגע להתנצלות על הרעש הנובע משיפוצים תוך ציון העובדה שיש כוונה לבנות פרגולה, אינה יכולה להוות תחליף להסכמה של התובעים לבניית הפרגולה כפי שנבנתה בפועל. כמו כן, עלה מדברי הנתבעת עצמה בדיון המקדמי שכבר ביום בו נעשתה הבניה בפועל, הבהיר התובע, בעלה של התובעת, כי הם מתנגדים לכך. מכאן שגם אם לא הייתה התנגדות עקרונית של התובעים לכל שינוי שיעשו הנתבעים בחצר הצמודה, אופי השינויים שנעשו ופגיעתם בדירת התובעים הם שהביאו להתנגדותם של התובעים לבניית האמורה. לא נטען וממילא גם לא הוכח שהתובעים היו מודעים להיקף הבניה שביקשו הנתבעים לבצע טרם הבניה והסכימו לכך. בהתחשב בהיקף המשמעותי של הפרגולה, ובקרתה הגדולה מבחינת הגובה למרפסת דירת התובעים, ממילא לא ניתן היה להסתמך על חוסר התנגדות או הסכמה משתמעת או כללית מצד התובעים, והיה על הנתבעים לקבל מהם הסכמה מפורשת לבניית הפרגולה כפי שנבנתה.

33. מכל האמור עולה כי הפרגולה, כפי שנבנתה, מהווה פגיעה בדירת התובעים הן בשל גודלה, הן בשל גובהה, והן בשל הסנטף שהוצב מעליה.

34. טענת הנתבעים שהם הסכימו לשינויים בפרגולה, דבר שנדחה על ידי התובעים, ועל כן יש לדחות את התביעה, או לחלופין להורות על שינויים, אינה יכולה להתקבל. הפרגולה במצבה הנוכחי פוגעת בדירת התובעים כעולה מהאמור לעיל. אמנם אין משמעות הדבר שנאסר על הנתבעים באופן גורף להתקין פרגולה בחצר ביתם, אך מכיוון שהנתבעים לא הציגו במסגרת ההליך כל חלופה רלוונטית, לא קיימת אפשרות להורות על חלופה אפשרית להתקנת פרגולה. מכל מקום, הפרגולה הנוכחית, כפי שנבנתה, אינה יכולה להישאר, הן לאור גודלה, גובהה, היעדר הריווח בין שלביה בשל הסנטף המוצב עליה, והסגירות בצדיה באמצעות יריעות פלסטיק. פרגולה חילופית, כדי שלא תפגע בדירת התובעים, צריכה לקחת בחשבון מראש את המראה שייראה מדירת התובעים, כאשר גג הפרגולה עצמו צריך להיות אסתטי, וכן שלא יסתיר את הנוף הנמצא מעבר לחצר הנתבעים. עניין זה ניתן לפתרון הן באמצעות הקטנת הפרגולה והן באמצעות הנמכתה, ושינוי מראה הגג שלה, לרבות ויתור על הסנטף שהוצב מעליה.

35. לאור האמור התביעה מתקבלת. על הנתבעים לפרק את הפרגולה כולל החיבור לקירות הבית המשותף, הקירוי, הסנטף ויריעות הפלסטיק וזאת בתוך 60 יום.

36. באשר להוצאות, בהתחשב בהסכמת הצדדים לוותר על הליך הגשת ראיות ושיבת הוכחות, אני קובעת כי על הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות מופחתות בסך של 8,000 ₪.

ניתן היום, כ"ב שבט תשפ"ג, 13 פברואר 2023, בהיעדר הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים